P U T U S A N

Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fitzgerald Be Siahaan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/18 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan SM. Raja No. 220 Medan Kel. Sitirejo I Kec. Medan Kota
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan yang terdaftar pada Posbakum Pengadilan Negeri Medan, selanjutnya Hakim Ketua membacakan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Mdn Tanggal 12 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 28 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fitzgerald Be Siahaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fitzgerald Be Siahaan berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa terdakwa tetap ditahan, Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) plastik klip kecil narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
   - 1 (satu) plastik klip kecil narkotika jenis sabu sabu dengan berat 5,06 (lima koma nol enam) gram;
   - 1 (satu) unit handphone merek VIVO;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa Fitzgerald Be Siahaan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember 2022, bertempat di Jalan SM. Raja No.220 Medan Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota Kotamadya Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 5,06 (lima koma nol enam) gram ", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 adanya laporan pengaduan masyarakat yang diterima di Jalan SM. Raja No.220 Medan Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota Kotamadya Medan sering terjadi peredaran narkotika kemudian atas laporan tersebut saksi Roy B. Simanjuntak, SH, saksi Pardamean Harahap dan saksi Dionesius Simanjuntak menindak lanjuti pengaduan tersebut dengan datang kelokasi skitar pukul 11.00 Wib dan bertemu dengan terdakwa dengan ciri ciri yang sudah disampaikan dirumahnya Jalan SM. Raja No.220 Medan Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota Kotamadya Medan lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) plastik klip narkotika sabu sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram di kantong baju yang dikenakan terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakuan introgasi terhadap terdakwa dimana terdakwa mengakui ada menyimpan narkotika sabu sabu lainnya didalam rumah, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu sabu seberat 5,06 (lima koma nol enam) gram dari ruang tengah rumah terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya sisa yang belum terjual;
- Bahwa atas temuan tersebut terdakwa berserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polrestabes untukdi tindak lanjuti dimana terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 7617/NNF/2022 Tanggal 30 Desember 2022 yang diperiksa oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Debora M. Hutagaol., S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. bahwa barang bukti yang disita berupa narkotika sabu sabu positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Fitzgerald Be Siahaan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam Desember 2022, bertempat di Jalan SM. Raja No.220 Medan Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota Kotamadya Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar ukul 09.00 Wib teman terdakwa bernama Erwin Panggabean menghubungi terdakwa dengan mengatakan "itu nanti ada yang menghubungi kau dengan kode 02 mau antar 50 gram", setelah mendapat perintah dari Erwin Panggabean terdakwa menunggu dan sekitar 1 jam kemudian ada yang menghubungi denagn menyebutkan kode "02", dan kemudian membuat janji bertemu di jalan Gaharu Gang Sekolah Medan sekitar pukul 17.00 Wib untuk serah terima narkotika sabu sabu dan terdakwa menuju lokasi yang sudah dijanjikan dan sekitar pukul 18.00 Wib ada seorang laki-laki yang sudah menunggu terdakwa dan terdakwa kemudian menjumpai dan menyebutkan kode "02"kemudian laki-laki tersebut menyerahkan narkotika sabu sabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada terdakwa setelah terdakwa terima lalu dibawa pulang dan membagi bagi sabu sabu tersebut yang kemudian dijual oleh pekerja pekerja terdakwa dan uang hasil penjualan ditransfer ke nomor rekening 132901003407501 Bank BRI atas nama Junita atas perintah Erwin Panggabean dan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib pekerja terdakwa menyetorkan hasil penjualan sekalian mengembalikan 5 (lima) gram narkotika sabu sabu yang belum laku dam disimpan terdakwa dirumah hingga Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa duduk duduk didepan rumah terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang beralamat di Jalan SM. Raja No.220 Medan Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota Kotamadya Medan sambal mengantongi 0,08 (nol koma nol delapan) gram sabu sabu untuk digunakan terakwa namun tiba tiba datang saksi Roy B. Simanjuntak, SH, saksi Pardamean Harahap dan saksi Dionesius Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) plastik klip narkotika sabu sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram di kantong baju yang dikenakan terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa dimana terdakwa mengakui ada menyimpan narkotika sabu sabu lainnya didalam rumah, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu sabu seberat 5,06 (lima koma nol enam) gram dari ruang tengah rumah terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya sisa yang belum terjual;

- Bahwa atas temuan tersebut terdakwa berserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polrestabes untukdi tindak lanjuti dimana terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 7617/NNF/2022 Tanggal 30 Desember 2022 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol., S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm., Apt. bahwa barang bukti yang disita berupa narkotika sabu sabu positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Roy B. Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 adanya laporan pengaduan masyarakat yang diterima di Jalan SM. Raja No.220 Medan Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota Kotamadya Medan sering terjadi peredaran narkotika;
- Bahwa kemudian atas laporan tersebut Saksi, saksi Dionesius Simanjuntak dan Pardamean Harahap menindak lanjuti pengaduan tersebut dengan datang kelokasi sekitar pukul 11.00 Wib dan bertemu dengan Terdakwa dengan ciri ciri yang sudah di sampaikan di rumahnya Jalan SM. Raja No. 220 Medan Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota Kotamadya Medan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram di kantong baju yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui ada menyimpan narkotika jenis sabu lainnya didalam rumah, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 5,06 (lima koma nol enam) gram dari ruang tengah rumah Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah miliknya sisa yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Dionesius Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 adanya laporan pengaduan masyarakat yang diterima di Jalan SM. Raja No.220 Medan Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota Kotamadya Medan sering terjadi peredaran narkotika;
- Bahwa kemudian atas laporan tersebut Saksi, saksi Roy B. Simanjuntak dan Pardamean Harahap menindak lanjuti pengaduan tersebut dengan datang kelokasi sekitar pukul 11.00 Wib dan bertemu dengan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan ciri ciri yang sudah di sampaikan di rumahnya Jalan SM. Raja No. 220 Medan Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota Kotamadya Medan;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram di kantong baju yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui ada menyimpan narkotika jenis sabu lainnya didalam rumah, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 5,06 (lima koma nol enam) gram dari ruang tengah rumah Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah miliknya sisa yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7617/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt. menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 5,06 (lima koma nol enam) gram yang disita dari Terdakwa yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, teman Terdakwa bernama saudara Erwin Panggabean menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “itu nanti ada yang menghubungi kau dengan kode 02 mau antar 50 gram”;
- Bahwa setelah mendapat perintah dari saudara Erwin Panggabean, Terdakwa menunggu dan sekitar 1 jam kemudian ada yang menghubungi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan menyebutkan kode ”02”, dan kemudian membuat janji bertemu di Jalan Gaharu Gang Sekolah Medan sekitar pukul 17.00 Wib untuk serah terima narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menuju lokasi yang sudah dijanjikan dan sekitar pukul 18.00 Wib ada seorang laki-laki yang sudah menunggu Terdakwa dan Terdakwa kemudian menjumpai dan menyebutkan kode ”02”kemudian laki-laki tersebut menyerahkan narkotika sabu sabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa terima lalu dibawa pulang dan membagi bagi sabu sabu tersebut yang kemudian dijual oleh pekerja pekerja Terdakwa dan uang hasil penjualan ditransfer ke nomor rekening 132901003407501 Bank BRI atas nama Junita atas perintah saudara Erwin Panggabean;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib pekerja Terdakwa menyetorkan hasil penjualan sekalian mengembalikan 5 (lima) gram narkotika sabu sabu yang belum laku dan disimpan Terdakwa dirumah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa duduk duduk didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan SM. Raja No.220 Medan Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota Kotamadya Medan sambal mengantongi 0,08 (nol koma nol delapan) gram sabu sabu untuk digunakan Terdakwa;
- Bahwa tiba tiba datang saksi Roy B. Simanjuntak, S.H., saksi Dionesius Simanjuntak dan Pardamean Harahap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram di kantong baju yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui ada menyimpan narkotika sabu sabu lainnya didalam rumah, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu sabu seberat 5,06 (lima koma nol enam) gram dari ruang tengah rumah Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah miliknya sisa yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
2. 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 5,06 (lima koma nol enam) gram;
3. 1 (satu) unit handphone merek Vivo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Roy B. Simanjuntak, S.H., saksi Dionesius Simanjuntak dan Pardamean Harahap yang merupakan Anggota Polri dari Polrestabes Medan, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, di Jalan SM. Raja No. 220 Medan, Kel. Sitirejo I, Kec. Medan Kota, Kotamadya Medan tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dari penggeledahan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 5,06 (lima koma nol enam) gram dari ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 5,06 (lima koma nol enam) gram tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari saudara Erwin Panggabean yang menghubungi Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, dengan cara laku dahulu baru setor kepada saudara Erwin Panggabean berupa uang hasil penjualan ditransfer ke nomor rekening 132901003407501 Bank BRI atas nama Junita atas perintah saudara Erwin Panggabean;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, pekerja Terdakwa menyetorkan hasil penjualan sekalian mengembalikan 5 (lima) gram narkotika sabu sabu yang belum laku dan disimpan Terdakwa dirumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menjual atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 95/05.37.00/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Anggara Sulistio, NIK. P. 82337 selaku Pemimpin Cabang dan Elvi K. Ompu Sunggu NIK. P. 79033 selaku Penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Gaharu, terbukti bahwa 1 (satu) klip plastik berisikan narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa, setelah ditimbang berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7617/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt masing-masing Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumut, terbukti bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,06 (lima koma nol enam) gram yang disita dari Terdakwa, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Fitzgerald Be Siahaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" (wederrechtelijk) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagi perbuatan hukum, sehingga pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka perbuatan yang dimaksud adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan a quo?

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Roy B. Simanjuntak, S.H., saksi Dionesius Simanjuntak dan Pardamean Harahap yang merupakan Anggota Polri dari Polrestabes Medan, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, di Jalan SM. Raja No. 220 Medan, Kel. Sitirejo I, Kec. Medan Kota, Kotamadya Medan tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dari penggeledahan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 5,06 (lima koma nol enam) gram dari ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 5,06 (lima koma nol enam) gram tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari saudara Erwin Panggabean yang menghubungi Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, dengan cara laku dahulu baru setor kepada saudara Erwin Panggabean berupa uang hasil penjualan ditransfer ke nomor rekening 132901003407501 Bank BRI atas nama Junita atas perintah saudara Erwin Panggabean;
- pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, pekerja Terdakwa menyetorkan hasil penjualan sekalian mengembalikan 5 (lima) gram narkotika sabu sabu yang belum laku dan disimpan Terdakwa dirumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memiliki Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7617/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt. masing-masing pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, terbukti bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,06 (lima koma nol enam) gram, yang merupakan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika yang positif mengandung *metamfetamina* tersebut, dikenal dengan nama sabu yang merupakan zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkotika, yang pada asasnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknolgi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan, Narkotika Golongan I **dilarang** digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun, apalagi diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” secara bersamaan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanaman, sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan unsur kedua di atas, unsur ketiga ini pun telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa;

Add. 4. Tentang unsur "Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7617/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022, terbukti bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,06 (lima koma nol enam) gram, sehingga telah terbukti bahwa berat narkotika golongan I jenis sabu yang akan dijual Terdakwa adalah lebih dari 5 (lima) gram, sehingga dengan demikian unsur keempat ini pun telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 5,06 (lima koma nol enam) gram, oleh karena terbukti sebagai Narkotika Golongan I yang dilarang diedarkan, diperjualbelikan maupun digunakan secara bebas, sementara barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo, oleh karena terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu, maka barang-barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Fitzgerald Be Siahaan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 5,06 (lima koma nol enam) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu,** tanggal **31 Mei 2023,** oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dahlia Panjaitan, S.H., Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tri Candra Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya melalui persidangan secara Video Teleconference;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dahlia Panjaitan, S.H. Phillip M. Soentpiet, S.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)